

시 정 요 구 / 권 고 / 통 보

1. 제 목 : 기초수급자채권 관리 부적정
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 가계재기지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처는 「기초수급자채권¹⁾ 관리에 관한 시달」(이하 ‘시달’)등 채권 업무 관련 내규의 제·개정 및 공공정보의 수집을 위한 협의 등 업무를 수행하고 있고, 가계재기지원처는 기초수급자 자격 상실자에 대한 통보 업무 등 기초수급자채권 관리와 관련된 기획 및 지원 업무를 수행하고 있으며, 서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 기초수급자채권을 관리하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

시달 제5조에 따르면 매년 기초수급자 자격 상실 여부를 조회하여야 하며, 조회 결과 채무자가 기초수급자 자격을 상실했을 경우 시달 제6조에 따라 채무자에게 상환해야 할 채무원금 등을 통보²⁾하여야 한다고 되어 있고

1) '05년 생계형 금융채무불이행자(신용불량자) 신용회복지원 방안에 따라 인수한 채권을 말함

2) 채무원금, 채무조정 감면율, 채무조정 신청방법 등이 포함된 기초수급자격 상실에 따른 채무상환 안내문을 발송함

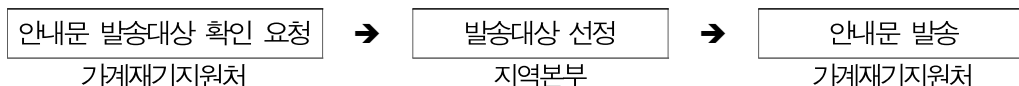
「업무분장세칙」 제14조에 따르면 가계재기지원처에서는 공사의 무담보채권의 신용회복지원 업무와 이와 관련된 기획지원 업무를 수행한다고 되어 있다.

따라서, 가계재기지원처에서는 2015년, 2016년에 기초수급자 자격 상실자를 대상으로 안내문을 발송³⁾한 것과 같이 기초수급자 자격 정보를 지속적으로 수집·관리하고, 기초수급자 자격 상실자가 본인의 채무를 인지하여 채무조정 지원을 받을 수 있도록 채무상환 안내문을 발송하여야 한다.

한편, 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서는 기초수급자채권을 관리하면서 채무자가 면책결정을 받거나 사망하는 등 채권회수가 불가능하다고 판단되는 경우에는 채권의 효율적 관리를 위해 상각 처리 할 필요⁴⁾가 있으므로 상각처리 관련 내규 등 기준을 마련하여 운영하는 것이 타당하다.

또한, 「기초수급자 신용회복지원 업무요강」 제10조에 따르면 채무자가 기초수급자 자격을 유지하는 기간에는 채무 상환을 유예하므로 기초수급자 자격 상실일, 취득일을 기준으로 시효관리⁵⁾하는 것이 타당하다.

3) 가계재기지원처에서는 아래와 같이 일괄적으로 안내문을 발송하였음



4) 상환가능성이 없는 장기연체채권을 정리하여 채무자의 경제적 재기를 지원함과 동시에 부실채권 관리 효율성을 제고할 수 있으며, 상각 시 매입대금 및 비용 등을 손금으로 인정받아 법인세 부담액을 감소시킬 수 있음

5) 채권자가 채무의 변제를 유예해 주었다고 인정되는 경우 유예기간을 정하였다면, 그 유예기간이 도래한 때(기초수급자 자격 상실한 때)부터 다시 소멸시효가 진행된다(대법원 2006다 22852)는 내부 변호사 법률회신 의견(2010. 2. 12.)이 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

i) 기초수급자 자격 상실자에 대한 통보 불철저

그런데, 감사대상기간 동안 가계재기지원처에서 기초수급자채권에 대한 기초수급자 자격 유지·상실 여부를 조회하여 발송 대상 채무자를 확인한 후 채무자에게 안내장을 발송하였는지를 점검한 결과

정보보안부⁶⁾는 2017년도부터 2019년도까지 □□□□□로부터 기초수급자 자격 관련 정보를 수집하여 [그림 2]와 같이 채권관리 시스템에 등록을 완료하였으나

[그림 2] 기초수급 자격 여부 등록 화면

기초수급 여부	부	기초수급 지원일자	/ / 10
기초수급 상실여부	선택	기초수급 상실일자	/ / 10

가계재기지원처는 광주전남지역본부 소관 채무자 ○○○○ 채권(□□ □□ XXXX-XXXXX)의 경우 채무자가 [그림 2]와 같이 감사일 현재 기초수급자 자격을 상실한 것으로 확인되는데도 안내문을 발송하지 않고 있는 등 [표 3] 및 [별지 2]와 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 관리하고 있는 기초수급자 채권 중 기초수급자 자격을 상실한 것으로 채권관리시스템에 등록된 채무자 9,301명 전체에 대해 채무상환 안내문을 발송하지 않고 있었다.⁷⁾

6) 「업무분장세칙」 제10조(정보시스템실) 제3항에 따라 현재 정보보안부에서 기초수급자 자격 등 공공정보를 수집 중이나, 이 조항이 신설('17. 1. 18.)되기 전에는 가계재기지원처('15년), 가계지원총괄처('16년)에서 기초수급자 자격 정보를 수집하였음

7) '15~'16년의 2년간 가계재기지원처는 총 32,216건의 채무상환 안내문을 발송하였으나, '17년부터 감사일 현재까지는 채무자에게 채무상환 안내문을 발송하지 않았음

[표 3] 지역본부별 채무상환 안내문 미발송 등 현황

(단위 : 명, 천 원)

지역본부	채무자 수	채권액	지역본부	채무자 수	채권액
------	-------	-----	------	-------	-----

“기재생략”

ii) 기초수급자채권의 상각 및 시효관리 기준 마련 필요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 관리 중인 주채무자 외 채무관계인이 없거나 발견재산이 없는 기초수급자채권 3,012건에 대한 채권관리 실태를 점검한 결과

서울서부지역본부 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□ xxxx-xxxxx)의 경우 20XX. X. XX. 위 채무자가 면책결정을 받았는데도 감사일 현재까지 상각하지 않는 등 [표 4]와 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서는 파산면책 등 상각사유가 발생한 2,853건에 대하여 상각하지 않은 채 관리하고 있었다.

[표 4] 기초수급자채권 상각대상채권 현황

(단위 : 건, 백만원 원)

지역본부	파산면책		개인회생면책		사망자		채권액 20만원 이하	
	건수	채권액	건수	채권액	건수	채권액	건수	채권액

“기재생략”

이와 같이 채무자가 면책결정을 받거나 사망하는 등으로 상각 사유가 발생하였으나 상각처리가 되지 않은 것은 기초수급자채권을 관리하는 내규인 「기초수급자채권 관리에 관한 시달」에는 상각과 관련하여 명시적 근거를 두고 있지 않은데도 기인하고 있다.

또한, 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서는 기초수급자채권 시효관리를 기초수급자 자격 취득일, 상실일을 기준으로 관리를 해야 하는데도 기초수급자 자격 유지·상실 여부에 대한 정보만 보건복지부로부터 제공받고 있어 기초수급자 자격 상실일이 아닌 정보제공일⁸⁾ 등으로 시효관리를 하거나, 채권 인수시 등록한 시효완성일자 그대로 관리하고 있는 등 시효완성일을 정확한 정보 없이 관리하고 있다.

<기초수급자 자격 상실일 부재로 인한 시효관리 부적정 사례>

“기재생략”

[소관부점 의견] 가계지원총괄처 및 가계재기지원처는 감사결과를 수용하고, 가계재기지원처는 채무상환 안내문을 발송하겠다고 하였으며, 가계지원총괄처는 내규의 정비, 공공정보 수집 등 채권관리 업무 지원을 위한 노력을 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① **사장은** 기초수급자 자격을 상실한 채무자에 대한 채무상환 안내문 발송 업무를 소홀히 한 가계재기지원처 ○○○ 팀장(X급) 등 관련자

8) 일부 지역본부에서는 채무자 주소지 지방자치단체에 업무협조를 요청하여 기초수급자 자격 상실일을 개별로 확인하고 있음

6명에 대하여 주의를 촉구하시고,

가계재기지원처장은 기초수급자 자격을 상실한 채무자 9,301명을 포함하여 기초수급자 자격을 상실한 채무자 대상으로 지역본부의 협조를 받아 신속히 채무상환 안내문을 발송하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

② 가계지원총괄처장은 기초수급자 자격 상실일 및 취득일 정보를 수집할 수 있도록 □□□□□와 협의하시기 바라며 (권고)

기초수급자채권에 대해 상각 및 시효관리가 될 수 있도록 관련 내규를 정비하는 등 상각 및 시효관리 기준을 마련하시기 바랍니다. (통보)